

1500769-27.2022.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/09/2022
... figura.

Consigne-se, outrossim, que o delito de tráfico de drogas se trata de crime formal, que dispensa o resultado naturalístico para que seja considerado consumado. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: "TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Transporte de entorpecente que seria entregue no interior de presídio - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
5ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500769-27.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500769-27.2022.8.26.0530
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083506/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23878205 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2083506 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
THAMIRIS FERNANDA MAGRI DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou THAMIRIS FERNANDA MAGRI DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de março de 2022, por volta das 14:00 horas, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, foi surpreendida por Agentes Penitenciários trazendo consigo para fins de tráfico, 91 gramas de "maconha", substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal.

Segundo o apurado, a acusada foi proceder a visita de seu amásio e aproveitou a

oportunidade para esconder a droga em sua para vaginal. Ocorre, porém, que durante as revistas foi constatado que Thamiris trazia consigo a droga.

A acusada foi notificada. Ofertou defesa previa, arrolando uma testemunhas (fls.105/106). A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 110/113). A acusada foi devidamente citada (fls. 131).

Durante a instrução judicial, a ré foi interrogada (fls.136). Foi homologada a desistência da oitiva de duas testemunhas.

Em debate, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal para condenar o acusado nos termos da denúncia. Pleiteou fixação da pena-base mínimo legal, aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente requereu a fixação da pena mínima, reconhecimento da confissão, a redução máxima nos termos do artigo parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada e provada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/08), pelo o auto de exibição e apreensão (fls.12), laudo de constatação (fls.19/22) e o laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls.88/90), que revelou que o material submetido à perícia continha a substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L ("maconha"), causadora de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED.

Em juízo, confessou o delito que lhe foi imputado na denúncia, admitindo que tentou entrar com droga no interior do presídio. Disse que o entorpecente seria entregue para seu amasio. Esclareceu que dois filho pequenos.

Dúvidas não há, pois, de que a ré, efetivamente, foi surpreendida pelas agentes penitenciárias trazendo consigo, em sua vagina, 91 gramas de maconha, para entrega a consumo de terceiros, ou seja, a seu amásio, conduta que foi integralmente admitida por ela em juízo. Nesse sentido: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais". (STF – RTJ 88/371).

Portanto, tendo sido encontrada, junto ao corpo da acusada, por ocasião da revista, substância entorpecente dúvidas não há de que essa seria entregue a seu amásio que estava no interior da Penitenciária e não há como deixar de responsabilizá-la pela prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório formado nos autos se reveste da robustez necessária a um decreto condenatório.

Note-se que a conduta da acusada de trazer consigo substância entorpecente para entrega a terceiro, sem que estivesse autorizada para tanto, é suficiente para a caracterização de um dos núcleos do artigo 33, caput, não sendo necessária a efetiva entrega da droga ao consumidor para a consumação do delito, já que o

legislador incriminou alguns atos preparatórios como se fossem atos executórios de crime consumado, dentre os quais, "trazer consigo", de maneira que é inviável o reconhecimento da tentativa ou a redução da pena com base nessa figura.

Consigne-se, outrossim, que o delito de tráfico de drogas se trata de crime formal, que dispensa o resultado naturalístico para que seja considerado consumado. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: "TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Transporte de entorpecente que seria entregue no interior de presídio - Crime de natureza formal, que independe do resultado do efetivo tráfico, não havendo cogitar-se em tentativa - Recurso não provido", in Apelação Criminal 130.782-3, Relator: Cunha Bueno, Lorena, 18.11.92.

Neste diapasão, tem-se que os autos fornecem subsídios a amparar a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, abrigando um conjunto probatório consistente para o reconhecimento da responsabilidade penal atribuída à ré, razão pela qual, diante deste cenário de certeza, impõe-se a sua condenação.

Destarte, demonstradas a autoria e a materialidade, a condenação da acusada é medida de rigor.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a reprimenda, vez que a pena foi fixada no mínimo legal e tal circunstância não tem o condão de reduzi-la aquém do piso.

Tendo em vista que a ré é tecnicamente primária e a sua não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno as penas acima definitivas.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei nº 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao réu é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaças e a ré é tecnicamente primária, bem como os demais requisitos previstos no inciso III do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Observando o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à acusada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da condenação, em instituição a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, e o pagamento de multa, no valor de dez (10) dias-multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, considerando-se a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão criminais.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra THAMIRIS FERNANDA MAGRI DE SOUZA, RG nº: 44700721 e a CONDENO com fundamento no artigo 33, caput. c.c. § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão - substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade- por igual período da condenação- e multa, no valor 10 (dez) dias-multa, e o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos da lei 12.736/12, o tempo em que o acusada permaneceu recluso, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e tudo mais que for necessário para o cumprimento da presente sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução penal, o que defiro neste ato.

Ribeirão Preto, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA